

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 상 가설건축물 설치 허용 및 관리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제21조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄 업무와 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 가설건축물 설치 허용 시 이행보증조치 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조에 따르면 피대부자가 대부재산의 원활한 이용을 위하여 가설건축물의 설치를 요청하는 경우 일정한 요건에 한정하여 설치를 허가하되, 같은 조 제1항 제3호에 따라 가설건축물의 설치가능 범위 등은 기획재정부(국유재산 총괄청) 「임대국유지상 설치가능한 시설물 허용 지침」¹⁾(이하 “지침”이라 한다)에 따르도록 되어 있는데

국유재산 상 가설건축물 철거 등 원상회복을 위한 조치사항으로 지침 3-나-(2)에 따르면 피대부자가 가설건축물 설치 신청 시 원상회복 이행보증금(보증보험증권 또는 현금)을 예치하도록 되어 있고, 요강 제19조 제3항에 따르면 보증보험증권을 제출 받는 경우 보증기간의 개시일을 ‘계약기간 개시일’로 하고 만료일은 ‘대부계약기간 종료일 다음날로부터 60일 이후인 날’로 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 지침 3-나-(3)에 따르면 가설건축물 설치 허용 직후 「민사소송법」 제385조에 따라 당사자 간 합의를 거쳐 지방법원에 화해 신청 후 화해조서²⁾를 작성하도록 하되, 임대목적·기간 및 시설물의 종류를 감안하여 철거 등 원상회복이 확실시 된다고 인정하는 경우에는 제소 전 화해내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 대부 중인 국유재산에 대해 피대부자의 신청에 따라 가설건축물 설치를 허용하는 경우 지침·요강에서 정한 바에 따라 가설건축물 이행보증조치를 철저히 하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대구경북지역본부에서 관리하는 국유재산에 대한 가설건축물 설치 허용 현황을 점검한 결과

2006. 12. 13. ○○○○시 ■■■세무서로부터 국세물납 받은 ‘대구광역시 ○○○구 ◇◇동 XXX-X’ (대, 402.3㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○○과 대부계약(입찰)을 1회 갱신(2014. 7. 30.~2019. 7. 29.)하면서 최초

2) 계약기간 만료 또는 계약이 해제된 경우 등에는 ①임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, ②국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실, ③가설시설물 시설비 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실, ④임차인의 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항

1) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

대부계약 체결 이후 설치 허용(2009. 8. 26.)했던 가설건축물(창고 및 사무실)에 대한 기한 연장 신청이 있어 피대부자로부터 원상회복을 위한 보증보험 증권을 다시 제출 받았으나, 증권의 만료일을 ‘대부계약 종료일 다음날로부터 60일 이후일’이 아닌 ‘대부계약 종료일’로 설정함에 따라 피대부자가 대부계약 종료³⁾ 후 해당 가설건축물을 철거하지 않고 있음에도 증권발행기관에 철거 이행보증금을 청구하지 못하게 되었고

2006. 7. 3. ○○○시 ○○○청으로부터 소관청내 인수한 ‘○○○○시 ○○○ 동 XXX-X’ (전, 322㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○의 가설건축물⁴⁾ 설치 신청에 따라 2018. 5. 11. 가설건축물 설치를 허용하였는데도 원상회복을 위한 조치사항으로 당사자간 제소전 화해조서를 작성하거나 공증각서를 제출 받지 않는 등

[표 8] 과 같이 ①보증보험증권의 만료일을 대부계약 종료일로 잘못 설정하거나 대부계약을 갱신하였음에도 보증보험증권을 연장하지 않은 사례가 6건, ②제소전 화해조서 작성 또는 공증각서 제출을 누락한 사례가 11건 확인되었다.

[표 8] 가설건축물 원상회복을 위한 이행보증조치 미비 명세

구 분	순번	소재지	피대부자	설치승인일	비 고
-----	----	-----	------	-------	-----

“기재 생략”

* 최초 설치 허용 시 이행보증금을 보증보험증권으로 제출받아 현재는 보증보험기간이 만료된 상태이므로, 대부계약 갱신에 따른 보증보험증권 추가 연장 필요

3) 「국유재산법」 제46조 제2항에 따라 수익계약의 방법으로 대부할 수 없는 경우는 1회만 갱신 가능하므로 대부계약 종료(2019. 7. 29.) 이후 즉시 무단점유로 전환됨이 예상되었던 상황

4) 임시창고 및 관리실 용도로 컨테이너 1동(45㎡), 경량 철골조 1동(45㎡)

다. 가설건축물 설치 허용 및 관리 업무에 대한 서식 마련 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조, 제24조부터 제26조까지 및 기획재정부 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용지침」(이하 “지침”이라 한다)에서는 국유재산 상에 축조할 수 있는 가설건축물 범위, 관련 절차, 기타 필요한 사항을 [표 9]와 같이 규정하고 있다.

[표 9] 국유재산 상 가설건축물 설치 허용 관련 법규

구 분	조항	주요 내용
지침(외규)	시설물 설치가능 범위, 설치 허용 시 유의사항, 기타사항	
요강(내규)	제22조	용도변경 및 가설건축물 등 설치
	제24조	가설건축물 등의 설치허가 시 유의사항
	제25조	토지사용승낙서 발급
	제26조	가설건축물등의 설치 확인

한편, 최근 3년간 12개 지역본부에서 관리 중인 국유재산 상 가설건축물 설치 신청에 따라 허용된 건수는 총 547건⁵⁾이며, 가설건축물 설치와 관련된 일반적인 업무처리는 ‘설치 신청 → 설치 허용(이행보증조치 포함) → 설치 확인 → 철거(명도확인, 이행보증금 환급)’의 단계에 따라 순차적으로 이루어진다.

따라서, 전 지역본부에서 반복적으로 발생하는 가설건축물 설치 관련 업무가 일관되게 수행되기 위해서는 각 절차별로 정형화된 서식을 마련하여 활용하도록 하는 것이 마땅하다.

5) 2018년 : 129건, 2019년 : 198건, 2020년(11월말) : 220건

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 국유재산에 대한 가설건축물 설치 신청, 허용, 철거 등 업무 처리 과정 전반을 점검한 결과

피대부자가 요강 제22조에 따라 대부재산의 원활한 사용을 위해 가설건축물 설치를 신청할 때 제출하도록 하는 ‘설치 신청서’의 정형화된 서식이 내규 등에 마련되어 있지 않아 가설건축물 설치 신청 단계에서 확인해야 하는 가설건축물 설치도면, 이행보증금 등 관련 서류가 누락될 위험이 있었고, 가설건축물 설치 허용 시 요강 제24조에 따른 확인사항⁶⁾을 기재하여 피대부자로부터 받도록 되어 있는 ‘확인서(약정서)’는 2005. 12월 발간한 「국유재산관리 실무사례」에 별지 서식 [2-21]로 수록되어 있으나 이후에는 내규 등에 마련되거나 별도로 안내된 바가 없으며 용어 등의 현행화도 필요한 것으로 확인되었다.

또한, 가설건축물에 대한 원상회복 이행보증금을 현금으로 예치했던 피대부자가 대부기간 종료 등에 따라 가설건축물을 철거한 이후 공사에 제출하는 ‘가설건축물 명도 확인 및 이행보증금 반환 신청서’ 서식이 없어 담당자별로 다른 서식을 사용하거나 신청서 없이 이행보증금을 반환해 주는 것으로 확인 되는 등

가설건축물 관련 업무절차 전반에 걸쳐 내규 등에 정형화된 서식이 마련되어 있지 않아 부절별·담당자별로 사용하는 서식이나 업무처리가 제각각인 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 해당 국유재산에 대해 보증보험증권의 만료일을 연장하고 제소전 화해 조서 작성 또는 공증각서를 제출 받는 등 이행보증조치를 보완하겠다고 하였다.

국유재산기획처에서는 관련 내규나 업무매뉴얼 등에 가설건축물 관련 업무 단계별로 활용할 별도 서식을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 대구경북지역본부 본부장은 가설건축물 설치를 허용하면서 보증보험증권 만료일 연장 또는 제소전 화해조서 작성 등 이행보증조치가 일부 미비한 총 17건에 대해 내규 조항에 맞게 보완하거나 원상회복을 위한 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 국유재산기획처장은 가설건축물 신청·허용 및 철거 등 업무처리 단계별로 피대부자에게 안내하고 제출 받아야 할 정형화된 서식을 관련 내규 등에 마련하시기 바랍니다.(개선)

6) 1. 건물, 그 밖에 공작물의 소유를 목적으로 하는 토지 임대차가 아니므로 피대부자의 부속물 매수청구권이 인정되지 않는다는 사실
2. 가설건축물 등의 설치가 대부받은 자의 편익을 위하여 허가한다는 점을 주지시킴과 동시에 시설비 및 일체의 권리금 등 어떠한 명목의 보상도 청구할 수 없다는 사실